**PLATAFORMAS DIGITALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

**DIRECCIÓN GENERAL / DIRECCIÓN JURÍDICA Y PROPIEDAD INTELECTUAL**

Registro Federal de Contribuyentes: GPD2405311B8

**OFICIO NO.:** **GEISABPA-001/2026**

**EXPEDIENTE:** INDAUTOR-SFT-2026/01

**ASUNTO:** Constancia de Obra por Encargo y Finiquito de Derechos Patrimoniales

**FECHA:** Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2026

**A QUIEN CORRESPONDA:**
INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR (INDAUTOR)
DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR
SECRETARÍA DE CULTURA / GOBIERNO DE MÉXICO
**P R E S E N T E .**

# OBRA POR ENCARGO

**CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE AUTORÍA INTELECTUAL, TRANSMISIÓN EXCLUSIVA DE DERECHOS PATRIMONIALES Y CONSTANCIA DE FINIQUITO ECONÓMICO**

**Fundamentación Legal: Artículos 13 fracción XI, 27, 30, 31, 83 y 103 de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)**

Por medio del presente, el suscrito **ISRAEL GARAY DE LA CRUZ**, por mi propio derecho en mi carácter de *Autor, Arquitecto de Software y Desarrollador Principal*, y simultáneamente en mi carácter de *Representante Legal y Administrador* de la sociedad mercantil denominada **PLATAFORMAS DIGITALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, con domicilio Sierra Madre Oriental #163 Edificio i-301, Col. La Pradera, C.P. 07500, Alcaldia Gustavo A. Madero, Ciudad de México, comparezco de manera formal, libre y voluntaria ante esa H. Autoridad para hacer constar bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

| | |
|---|---|
| **Obra Objeto del Comunicado:** | **OSpulso** (Sistema de Información de Registros Electrónicos de Salud - SIRES / ECE) |
| **Versión y Denominación Técnica:** | Ospulso Platform Core v2.0 / Diamond Edition v4.5.0 (Release v3.4.0 Estable) |
| **Naturaleza Jurídica de la Obra:** | Programa de Computación (Software Aplicativo) |
| **Autor Intelectual (Persona Física):** | **Israel Garay de la Cruz** |
| **Titular Patrimonial (Persona Moral):** | **Plataformas Digitales de México, S.A. de C.V.** |
| **Representante Legal Autorizado:** | **Israel Garay de la Cruz** (Representante Legal y Administrador) |

## DECLARACIONES FORMALES DE LAS PARTES

**I. DECLARA EL AUTOR (C. ISRAEL GARAY DE LA CRUZ), POR SU PROPIO DERECHO:**

1. Ser persona física, de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con plena capacidad jurídica y profesional para celebrar este acto.
2. Que es el **creador intelectual originario y material exclusivo** de la totalidad del software **OSpulso**, habiendo concebido y programado su arquitectura de backend en lenguaje Perl 5 CGI, sus componentes de interfaz en HTML5/CSS3/JavaScript ES6+, sus contratos transaccionales y sus colecciones de base de datos plana normalizada en 3NF.
3. Que la totalidad del desarrollo, documentación técnica y entrega de la obra se realizó bajo la expresa encomienda e instrucciones giradas por **Plataformas Digitales de México, S.A. de C.V.**
4. Que la obra es una creación 100% original, libre de gravamen, vicio, reclamo o afectación de derechos de propiedad intelectual de terceras partes.

**II. DECLARA LA EMPRESA (PLATAFORMAS DIGITALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.), POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:**

1. Ser una persona moral mexicana legalmente constituida, facultada para comisionar la producción de software y explotarlo comercialmente en la modalidad Software as a Service (SaaS).
2. Que comisionó formalmente al C. Israel Garay de la Cruz la arquitectura, desarrollo de ingeniería y programación integral del sistema OSpulso.

## CLÁUSULAS JURÍDICAS VINCULANTES

**PRIMERA. RÉGIMEN DE OBRA POR ENCARGO (ARTÍCULOS 83 Y 103 LFDA):** Las partes ratifican formalmente que la obra **OSpulso** se ejecutó bajo la figura jurídica de **OBRA POR ENCARGO** contemplada en los **artículos 83 y 103 de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)**. En consecuencia, la titularidad originaria, exclusiva y perpetua de la totalidad de los derechos patrimoniales sobre el software y su documentación técnica corresponde de manera privativa a **Plataformas Digitales de México, S.A. de C.V.**

**SEGUNDA. MANIFESTACIÓN EXPRESA DE DEBIDA REMUNERACIÓN Y FINIQUITO ECONÓMICO TOTAL:** En estricto cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 30, 31 y 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el Autor, **C. Israel Garay de la Cruz**, hace constar bajo protesta de decir verdad que **LA CREACIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA FUE DEBIDAMENTE REMUNERADA EN SU TOTALIDAD POR PLATAFORMAS DIGITALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.** El Autor declara haber recibido a su entera y cabal satisfacción la totalidad de las contraprestaciones, honorarios y compensaciones pactadas por el desarrollo del software y la cesión de los derechos patrimoniales. Por tanto, otorga a favor de la empresa el más amplio **FINIQUITO ECONÓMICO Y LEGAL** que en derecho proceda, manifestando que no existe adeudo, saldo, reclamación ni diferencia pendiente de liquidar a la fecha, renunciando expresamente a ejercer cualquier acción de cobro o reclamación de regalías presentes o futuras.

**TERCERA. ALCANCE UNIVERSAL DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES (ARTS. 27 Y 30 LFDA):** En virtud del régimen de obra por encargo debidamente remunerada, **Plataformas Digitales de México, S.A. de C.V.** ostenta con carácter exclusivo y sin limitación territorial las facultades de: **(a) Reproducción y Despliegue:** fijar, compilar, distribuir y multiplicar el software en nube, redes locales o medios magnéticos; **(b) Explotación Comercial como SaaS:** poner la plataforma a disposición de clínicas, comercializar licencias y percibir ingresos por suscripción; **(c) Ingeniería Evolutiva y Obras Derivadas:** adaptar, mantener y actualizar el código fuente; y **(d) Vigencia Temporal:** por el término máximo de protección de 100 años concedido por la LFDA y convenios internacionales.

**CUARTA. RECONOCIMIENTO INALIENABLE DE DERECHOS MORALES (ARTS. 21 Y 83 LFDA):** La empresa reconoce de manera perpetua, inalienable e imprescriptible el derecho moral de paternidad a favor de **Israel Garay de la Cruz** como **Autor Intelectual Originario** de la obra OSpulso, garantizando su mención como autor en todo registro, depósito y ficha técnica del sistema.

**QUINTA. VALOR PROBATORIO ANTE EL INDAUTOR:** El presente oficio constituye documento auténtico y suficiente para surtir plenos efectos legales ante la Dirección del Registro Público del Derecho de Autor del **Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR)**, acreditando la cadena ininterrumpida de titularidad patrimonial a favor de la persona moral.

**SEXTA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA:** Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este oficio, las partes se someten a las leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos y a los tribunales competentes de la Ciudad de México.

Reiterando la veracidad de lo manifestado y enteradas las partes de la trascendencia y alcance legal del presente oficio, se expide, suscribe y ratifica por duplicado en la **Ciudad de México, México, a los 4 días del mes de noviembre del año 2026**.

**A T E N T A M E N T E**

"PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO"

**ISRAEL GARAY DE LA CRUZ**
Autor y Desarrollador de Software
Creador Intelectual Originario de la Obra
*(Persona Física)*

**PLATAFORMAS DIGITALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**
Titular Exclusivo de los Derechos Patrimoniales
Representada Legalmente por:
**ISRAEL GARAY DE LA CRUZ**
*Representante Legal y Administrador*